



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SUGIARTO BIN WARSONO, NIK 3277011012570025, Tempat, Tanggal lahir, Bandung, 10 Desember 1957, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Jalan Baros, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, domisili Elektronik dengan Email; misrunsugiarto12@gmail.com, sebagai Pemohon I;

HERYANTO BIN WARSONO, NIK 327701090460009, Tempat, tanggal lahir, Cimahi, 09 April 1960, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Baros, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, domisili elektronik dengan Email: delvianojack@gmail.com, sebagai Pemohon II;

BUDIANTO BIN WARSONO, NIK 3277012307620002, Tempat, tanggal lahir, Cimahi, 23 Juli 1962, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Jalan Baros, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, domisili elektronik dengan Email:
delvianojack@gmail.com, sebagai Pemohon III;

SRI HARTATI BINTI WARSONO, NIK 3277015311640005, Tempat, tanggal lahir, Cimahi, 13 November 1964, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Baros Nomor: 74 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, domisili elektronik dengan Email: ditaartdianti20@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

TRI SUHARTINI BINTI WARSONO, NIK 3277014102670034, Tempat, tanggal lahir, Cimahi, 01 Februari 1967, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Baros Nomor: 74 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, domisili elektronik dengan Email: ditaartdianti20@gmail.com, sebagai Pemohon V;

AGUS SUSANTO BIN WARSONO, NIK 3277013007690019, Tempat, tanggal lahir, Cimahi, 30 Juli 1969, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Baros Nomor: 74 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, domisili elektronik dengan Email: ditaartdianti20@gmail.com, sebagai Pemohon VI;

NUNIK INDRIATI BINTI WARSONO, NIK 3277015309710013, Tempat, tanggal lahir, Cimahi, 13 September 1971, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Baros Indah RT. 002 RW. 003, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Cimahi, domisili elektronik dengan Email:
uunuun420@gmail.com, sebagai Pemohon VII;

ERNI KUSMIYATI BINTI WARSONO, NIK 3277025704750016, Tempat, tanggal lahir, Cimahi, 17 April 1975, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Warung Contong Barat Nomor D 1 RT. 004 RW. 014, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, domisili elektronik dengan Email:
rahmasucinuraini@gmail.com, sebagai Pemohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi secara elektronik pada tanggal 05 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII sampai adalah Anak Kandung dari Warsono bin Mulyo Miharjo dan Tji Maesaroh alias Maesaroh binti Kosim;
2. Bahwa pada tanggal 08 November 1957 telah dilangsungkan pernikahan antara Warsono bin Mulyo Miharjo dengan seorang wanita yang bernama Tji Maesaroh alias Maesaroh binti Kosim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang memenuhi syarat rukun nikah berdasarkan Surat Nikah dengan Nomor 1194/1957, tertanggal 08 November 1957;
3. Bahwa dari perkawinan antara Warsono bin Mulyo Miharjo dengan Tji Maesaroh alias Maesaroh binti Kosim telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi



- 3.1 Sugiarto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Bandung 10 Desember 1957;
- 3.2 Heryanto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Cimahi 09 April 1960;
- 3.3 Budianto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Cimahi 23 Juli 1962;
- 3.4 Sri Hartati binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 13 November 1964;
- 3.5 Tri Suhartini binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 01 Februari 1967;
- 3.6 Agus Susanto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Cimahi 30 Juli 1969;
- 3.7 Nunik Indriati binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 13 September 1971;
- 3.8 Erni Kusmiyati binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 17 April 1975;
4. Bahwa pada tanggal 07 November 2019, Warsono bin Mulyo Miharjo telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3277-KM-24012025-0008 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Kota Cimahi tertanggal 24 Januari 2025;
5. Bahwa sekitar tanggal 20 November 1953, ayah kandung pewaris Warsono bin Mulyo Miharjo yang bernama Mulyo Miharjo telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang terregister dengan Nomor 474/024/Kel.LG dan diketahui RT 001 RW 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 20 April 2025;
6. Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 05 Desember 1976, ibu kandung pewaris yang bernama Wajem telah meninggal dunia terlebih

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang terregister dengan Nomor 474/024/Kel.LG dan diketahui RT 001 RW 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 20 April 2025;

7. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2004 Istri dari pewaris (Warsono bin Mulyo Miharjo) yang bernama dengan Tji Maesaroh alias Maesaroh binti Kosim telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3277-KM-24012025-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cimahi tertanggal 24 Januari 2025;

8. Bahwa semasa hidupnya Warsono bin tidak meninggalkan ahli waris kecuali:

- 8.1 Sugiarto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Bandung 10 Desember 1957;
- 8.2 Heryanto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Cimahi 09 April 1960;
- 8.3 Budianto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Cimahi 23 Juli 1962;
- 8.4 Sri Hartati binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 13 November 1964;
- 8.5 Tri Suhartini binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 01 Februari 1967;
- 8.6 Agus Susanto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Cimahi 30 Juli 1969;
- 8.7 Nunik Indriati binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 13 September 1971;
- 8.8 Erni Kusmiyati binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 17 April 1975;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi



9. Bahwa Warsono bin Mulyo Miharjo sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
10. Bahwa semasa hidupnya Warsono bin Mulyo Miharjo telah meninggalkan harta berupa Sebidang tanah di atas sebuah rumah batu dengan luas 12,90 tumbak yang beralamat di Jalan Baros No. 74, RT 001 RW 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli atas nama WARSONO;
11. Bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum dibagi-bagikan;
12. Bahwa Warsono bin Mulyo Miharjo semasa hidupnya tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan;
13. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Warsono bin Mulyo Miharjo untuk kepentingan pengelolaan harta peninggalan berupa: Sebidang tanah di atas sebuah rumah batu dengan luas 12,90 (dua belas koma sembilan puluh) tumbak yang beralamat di Jalan Baros No. 74, RT 001 RW 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli atas nama **WARSONO**;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Warsono bin Mulyo Miharjo telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2019 dikarenakan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan istri Pewaris yang Bernama Tji Maesaroh alias Maesaroh binti Kosim telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 Desember 2004 dikarenakan sakit.
4. Menetapkan ahli waris dari Warsono bin adalah:
 - 4.1 Sugiarto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Bandung 10 Desember 1957;
 - 4.2 Heryanto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Cimahi 09 April 1960;
 - 4.3 Budianto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Cimahi 23 Juli 1962;
 - 4.4 Sri Hartati binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 13 November 1964;
 - 4.5 Tri Suhartini binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 01 Februari 1967;
 - 4.6 Agus Susanto bin Warsono, (Anak Kandung Laki-laki), T/T Lahir Cimahi 30 Juli 1969;
 - 4.7 Nunik Indriati binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 13 September 1971;
 - 4.8 Erni Kusmiyati binti Warsono, (Anak Kandung Perempuan), T/T Lahir Cimahi 17 April 1975;
5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini untuk kepentingan pengelolaan harta peninggalan Warsono bin Mulyo Miharjo berupa Sebidang tanah di atas sebuah rumah batu dengan luas 12,90 (dua belas koma sembilan puluh) tumbak yang beralamat di Jalan Baros No. 74, RT 001 RW 004, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli atas Warsono;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya;

Bahwa Para Pemohon pada tanggal 27 Mei 2025 menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Warsono yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Mei 2025 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan yang dilakukan Para Pemohon adalah sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini permohonan Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 HIR menghukum Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1446 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Abdul Azis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|-----------------|-------|------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp. | 120.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	230.000,00
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		